III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 30/10/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación en regadío para riego de olivar (expediente: PRO-CR-19-1281), ubicado en el término municipal de Almagro (Ciudad Real), cuya promotora es Agropecuaria Europea, SA. [2026/8026]

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

Por otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha constituye normativa de desarrollo y de protección ambiental adicional y, entre otros aspectos, determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos adicionales a los ya contemplados en la Ley 21/2013 que quedan incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de evaluación ambiental en esta comunidad autónoma.

El proyecto de referencia se tipifica en el Anejo II de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, grupo 1.e) “Proyectos de transformación en regadío […] de cualquier superficie se desarrollen (…) sobre unidades hidrogeológicas declaradas sobreexplotadas, en el caso de transformaciones”, considerando que se trata de transformación en regadío y se encuentra ubicado sobre unidad hidrogeológica declarada sobreexplotada.

1.- Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en el documento ambiental

1.1.- Definición, características y ubicación del proyecto

Según el documento ambiental presentado por el promotor, el proyecto consiste en el paso a concesión de la unificación de tres expedientes de aguas privadas inscrito en el Registro del Agua al amparo de lo establecido en el Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, de medidas para paliar la sequía. El paso a concesión, en este caso, supone modificar la superficie de riego para regar con cuatro de las captaciones inscritas.

El promotor tiene tres expedientes inscritos en el Catálogo de aguas privadas del Registro del Agua de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), con las siguientes características:

Nº expte.	Ubicación de la captación			Superficie riego (ha)	Ubicación de los derechos	
	t.m.	Polígono	Parcela		Polígono	Parcela
2047/88	Alcázar de San Juan	156	37	39,10	156	37
2048/88		156	37	21,17	156	37
40000/88	Almagro	17	3	32,31	17	3
		17	3	32,32		
		17	3	32,32		
		17	3	32,32		
Total de los derechos				189,54		

Se ha solicitado ante CHG el paso a concesión de la unificación de los expedientes de la tabla y modificar la superficie de riego, trasladando los derechos de riego de los expedientes inscritos en Alcázar de San Juan a Almagro. Se pretende regar la superficie de la siguiente tabla:

Polígono	Parcela	Superficie Sigpac (ha)	Superficie catastro	Superficie riego (ha)	Cultivo
17	3	124,68	124,68	189,54	Olivar intensivo
		23,79	21,78		Olivar superintensivo
	2	53,10	48,07		Olivar intensivo
		201,57	194,53	189,54	

Para el desarrollo de la actividad principal no se realizarán sondeos adicionales a los existentes a la finca colindante, puesto que es desde donde se planea obtener el agua para la transformación de la finca en regadío.

Las obras necesarias son mínimas, puesto que consistirán en la instalación de tubería de riego acorde al siguiente esquema facilitado por el instalador.

Las plantaciones de olivar en intensivo tienen un marco de plantación de 7 x 4 metros.

Las plantaciones de olivar superintensivo tienen un marco de plantación de 4 x 1,25 metros.

En cuanto a las superficies, el promotor indica otras alegando que se están tramitando correcciones de superficies no cultivables ante la Dirección General de Catastro.

1.2.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente.

- Como medida preventiva del ruido se implementará la utilización de silenciadores adecuados en los equipos pesados, así como se mantendrá en perfecto estado la maquinaria empleada en los trabajos, lo que repercutirá disminuyendo la emisión de gases a la atmósfera. De igual forma, se utilizarán máquinas para el bombeo lo más silenciosas posibles.
- La colocación de las tuberías se realizará de manera simultánea a la apertura de zanjas.
- Inmediata reparación de las instalaciones en caso de producirse una fuga por deterioro o rotura.
- Los residuos generados durante la fase de obra, se clasificarán de forma adecuada y la gestión se hará a través de gestor autorizado.
- Todos los residuos generados durante la actividad agraria derivada de productos fitosanitarios serán retirados en el momento de su generación y gestionados por gestor autorizado.
- Realizar riegos cuando sea necesario como consecuencia de las condiciones climáticas. Serán riegos frecuentes en los meses de verano o periodos de sequía prolongada.
- El consumo de agua se controlará mediante la instalación de un contador.
- Se realizará la clausura y sellado de todos los pozos de regadío del t.m. de Alcázar de San Juan afectados por el proyecto.

1.3.- Principales alternativas estudiadas

El proyecto contempla las siguientes alternativas:

- Alternativa 0: la principal alternativa al proyecto es la de continuar en el régimen de aguas privadas, excluyendo de la superficie de la finca la que excede a la superficie inscrita en la resolución de inscripción del aprovechamiento de aguas privadas original. Continuando con el uso del aprovechamiento de aguas privadas inscrito en CHG para el riego de la superficie inscrita en dicho aprovechamiento.

- Alternativa 1: la concesión en trámite, trasladando derechos de riego de Alcázar de San Juan a Almagro para riego de una plantación de olivar en intensivo de la variedad picual, con una dotación de 1497,26 m3/año, según el documento ambiental del promotor.

2.- Tramitación y consultas

Con fecha 13-06-2019 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, documentación del proyecto de referencia. El 20/12/2019 registran documentación complementaría que le había sido solicitada.

Visto y analizado toda la documentación registrada, se inicia la fase de consultas prevista en la Ley 21/2013 a las siguientes administraciones públicas afectadas y personas interesadas, marcando con asterisco (*) los que han emitido respuesta:

- (*)Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
- (*)Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales.
- (*)Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Medio Rural.
- (*)Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
- (*)Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
- (*)Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- Ayuntamiento de Almagro (Ciudad Real).
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O BirdLife).
- (*)Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- (*)Director-Conservador Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

Las observaciones más significativas de estos organismos son:

La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa que “el promotor solicitó, con fecha 25/02/2017, al amparo de lo establecido en el Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, de medidas para paliar la sequía, una concesión de aguas subterráneas, la cual se tramita con nº de expediente 2509/2017, para riego de 189,54 ha de olivar en las parcelas 2 y 3 del polígono 17 del t.m de Almagro.

Se tiene conocimiento que Agropecuaria Europea no tiene ningún expediente inscrito en CHG de dotación de agua para uso industrial en la parcela 3 del polígono 17 del t.m. de Almagro.

El Servicio de Medio Rural de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real ha emitido dos informes respecto de este proyecto:

- Con la documentación inicial presentada por el promotor informa que la superficie de leñosos (201 ha), supera los derechos reconocidos. Agronómicamente no es viable la rotación de riego en leñosos. Por último, existen 21,68 ha de olivar superintensivo (1850 olivos/ha) cuya viabilidad no es posible con 1500 m^3/ha de concesión para leñosos en la masa de agua Mancha Occidental I.

Tras trámite de audiencia al promotor respecto de esta información, la sociedad promotora registra nueva documentación. Se solicita nuevo informa al servicio de Medio Rural, que emite un 2º informe en el que se indica:

· existe discrepancia entre la superficie neta de olivar de 194,92 ha que indica la propiedad y las 199,07 ha que determina este Servicio de Medio Rural.
· el expediente cuenta con 189,54 ha de derechos de riego.
· el documento técnico presentado calcula unas necesidades de 2.453 m^3/ha·año para el olivar intensivo con una densidad de 357 olivos/ha y de 3.212 m^3/ha·año para el superintensivo con una densidad de 1850 olivos/ha. Cálculos que se consideran válidos y realistas para estas densidades.

(…)

No corresponde a este Servicio valorar si esas dotaciones están o no dentro de lo que CHG determina en sus Programas de actuación o Plan de Extracciones anual para la masa de agua subterránea Mancha Occidental I.

El informe de la Unidad de Coordinación de los Agentes Medioambientales informa que:

El proyecto se encuentra dentro de un vallado perimetral de 211 ha sin Evaluación ambiental, el cual posee un expediente de denuncia.

Este vallado afecta al libre tránsito de la vía pecuaria “Cañada del Carrerón”, por lo que posee expediente de denuncia.

Posible sinergia con el PRO-CR-10-0050 “Almazara en Finca Los Palacios”.

La parcela 2 del proyecto tenía la consideración de Tierras Arables en el Sigpac y estaba destinada a la producción de cereal. En ella habitaban especies esteparias como sisones y gangas. En la actualidad, al estar sembrada de olivas, estas especies han sido desplazadas a otras zonas.

En esta zona, habita una pareja de Águila Imperial, especie catalogada “En peligro de extinción” (…)

En la parcela 3 se encuentra instalada una plantación de olivar (variedad Arberquina) superintensivo (marco de plantación 1,3 x 4 metros) (…).

(…)

Que, a día de hoy, la finca denominada “Los Palacios”, propiedad de ‘Agropecuaria Europea, S.A.’ posee una superficie total de regadío de 201,4 ha de olivar, teniendo derechos de agua de 189,55 ha.

(…)

El Patronato del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel concluye en su informe que la superficie de olivar intensivo y superintensivo tiene una superficie de 201,40 ha y la superficie de derechos de riego es de 189,54 ha. En la documentación aportada inicialmente por el promotor indica unas necesidades hídricas de unos 1.500 m^3/ha·año por lo que en base a los derechos de riego disponibles no se puede mantener el cultivo propuesto de regadío en su integridad, lo que debería ser reseñado por el órgano ambiental para el reajuste de la propuesta por parte del promotor.

La sección de vías pecuarias del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real informa que respecto al cerramiento transversal la ocupación está legitimada con un expediente de ocupación temporal de dominio público pecuario (28/2020). En lo respecta, a los olivos existe la obligación de su retirada del dominio público pecuario, lo cual hasta la fecha por lo que nos traslada el Agente Medioambiental no estaba ejecutado.

Estas y otras consideraciones ambientales determinantes realizadas en esta fase de consultas forman parte de la presente Resolución bien incluyéndose como medidas correctoras o bien respecto de las autorizaciones necesarias previas a la ejecución del proyecto, en su caso.

3. Análisis según los criterios del anexo III

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad o no de sometimiento del proyecto a evaluación de impacto ambiental, según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.

- Características del proyecto
El proyecto implica la transformación en regadío de la parcela 2 del polígono 17 del t.m. de Almagro. Toda la superficie de riego de la concesión en trámite está de olivar intensivo y superintensivo.

- Ubicación del proyecto
No consta la afección a áreas y recursos naturales o ambientales protegidos.
El proyecto se encuentra en la zona de influencia definida en el anexo IV de la Ley 25/1980, de 3 de mayo, sobre reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
En la parte norte de la parcela de transformación en regadío se ubica sobre afloramientos volcánicos, solapando parte del cráter del volcán.
El proyecto linda con la vía pecuaria “Cañada del Carrerón”, con la carretera CM-4107 y con la línea de ferrocarril FFCC Madrid-Ciudad Real (Almagro) pK ≈ 227.
Las parcelas se ubican sobre la masa de agua subterránea (Mancha Occidental I) declarada por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 16/12/2014 como masa de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
Los terrenos se localizan dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos denominada “Mancha Occidental”, designada como tal por Resolución de 07/08/1998, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.

- Características del potencial impacto
El mayor impacto que producen este tipo de transformaciones a regadío es la reducción del hábitat de determinadas especies, el aumento del uso y aplicación de productos fitosanitarios y nitrogenados, con el consiguiente aumento del riesgo de contaminación de los acuíferos, afección a la biodiversidad y el consumo de agua subterránea para satisfacer los cultivos. Aun así, el efecto acumulativo sobre el sistema acuífero del que se extraerán, deberá ser controlado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Para minimizar los impactos al acuífero deberán tenerse en cuenta las consideraciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que se exponen en el apartado siguiente. Esta zona empieza a contar con numerosas explotaciones de este tipo, por lo que el efecto acumulativo es indudable, suponiendo una modificación de las especies vegetales, así como otros riesgos específicos, como por ejemplo el de contaminación del acuífero por el lavado de los horizontes superficiales ricos en nutrientes por la intensificación del abonado y el aumento del uso de productos fitosanitarios. Debido a ello, se deberá realizar un manejo correcto de fertilizantes y pesticidas, para evitar la contaminación de suelos y agua derivada de estos productos y así minimizar el impacto producido.
La plantación para la que se solicita el riego es olivar intensivo y superintensivo, lo que conlleva un uso intenso de la tierra (laboreo, fertilización, empleo de fitosanitarios, recolección, etc.) que puede suponer un impacto negativo sobre las aguas de la masa de agua subterránea, debiéndose cumplir escrupulosamente con las medidas preventivas incluidas en el siguiente apartado.
En todo caso, la superficie de riego no podrá ser aumentada respecto a la inscrita en los expedientes de origen, debiéndose ajustar a las condiciones y limitaciones que, en su caso, establezca la correspondiente autorización o concesión de aguas subterráneas con destino a riego otorgada por el organismo de cuenca competente.
La superficie de la concesión en trámite está dentro del ámbito territorial de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), aprobado por el R.D. 13/2008, de 11 de enero y prorrogado por la disposición adicional quinta del R.D. 1/2016, de 8 de enero. Asimismo, se encuentra dentro de la Masa de Agua Subterránea MASb “Mancha Occidental I”, declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico por Anuncio de 17/12/2014, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, con entrada en vigor el 23 de diciembre de 2014.
El Programa de Actuación de la MASb “Mancha Occidental I” fue aprobado por la Junta de Gobierno de la CHG en su reunión de 23 de noviembre de 2017, y revisado en el Anuncio de 14/01/2020 (DOCM n.º 13, de 21/01/2020).
El citado Programa de Actuación establece en su artículo 4 la limitación de las dotaciones máximas de riego a 1.500 m^3/ha para cultivos leñosos, salvo que el título habilitante establezca una dotación menor, en cuyo caso será este último valor el que sirva de límite.
Según el Servicio de Medio Rural de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real, la dotación mínima admisible para el cultivo del olivar superintensivo (densidades de entre 1000 y 2000 árboles/ha con calles no más anchas de 4 metros) es de 1.800 m^3/ha. Por tanto, no es viable el cultivo de olivar superintensivo con la dotación de agua que se está tramitando en esta concesión.
Se tiene conocimiento que en la parcela 3 del polígono 17 se ubica la Almazara Palacio de los olivos, de la Finca Los Palacios. En el año 2010 se publicó el informe de impacto ambiental de la misma (PRO-CR-10-0050) en el que se indica expresamente que “El abastecimiento de agua procederá de un sondeo existente en la finca y se estima un consumo de 540 m^3/año”, no existiendo ningún expediente de uso industrial en la parcela 3 del polígono 17, por lo que se sospecha que el abastecimiento de agua de la bodega proviene de uno de los pozos inscritos para el riego. Hecho que se tendrá en cuenta en la resolución de la concesión en trámite
En cualquier caso, la actividad depende de la disponibilidad de los recursos hídricos cuya competencia corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Al ser la gestión de las aguas una competencia de la Confederación Hidrográfica, deberá ser esta la que velará, de acuerdo con la legislación de aguas en vigor, por el correcto estado de los acuíferos (garantizando así la integridad de los ecosistemas a ellos asociados).

4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto

a) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
En la zona de actuación planteada no se prevé afección física alguna a cauces que constituyan el DPH del Estado, definido en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Agua (TRLA), ni a las zonas de servidumbre y policía.
Respecto al consumo de agua, la concesión con nº de expediente 2509/2017, se está tramitando para riego de 189,54 ha olivar en las parcelas 2 y 3 del polígono 17 del t.m. de Almagro.
Con relación a la superficie de olivar en superintensivo, en caso de no disponerse de dotación suficiente para el riego del mismo con el marco de plantación actual, se deberá ajustar el marco de plantación o excluir dicha superficie de la concesión, ajustándose a las condiciones y limitaciones que, en su caso, establezca la correspondiente autorización o concesión de aguas subterráneas con destino a riego otorgada por el organismo de cuenca competente.

En todo caso se debe tener en cuenta el uso industrial de la Almazara Palacio de los olivos, de la Finca Los Palacios ubicada en la parcela 3 del polígono 17.

La Oficina de Planificación Hidrológica (OPH) de este Organismo de cuenca, con fecha 16/10/2018, informó lo siguiente:

'Lo solicitado es compatible con el Plan Hidrológico de cuenca, siempre que no se superen las dotaciones máximas de riego establecidas en el vigente Régimen de Extracciones del Programa de Actuación de la masa de agua subterránea Mancha Occidental I".

Por tanto, de acuerdo a lo indicado en el artículo 25.4 del TRLA, se informa que existirían recursos hídricos suficientes para el otorgamiento de la modificación de características de concesión de aguas subterráneas solicitada (expediente 2509/2017).

En cualquier caso, se estaría a lo dispuesto en la correspondiente resolución de este procedimiento.

La actuación no conlleva vertidos al Dominio Público Hidráulico del Estado, salvo los correspondientes retornos de riego.

El proyecto se encuentra dentro del ámbito territorial de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), aprobado por el R.D. 13/2008, de 11 de enero y prorrogado por la disposición adicional quinta del R.D. 1/2016, de 8 de enero. Asimismo, se encuentra dentro de la Masa de Agua Subterránea MASb "Mancha Occidental I", declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico por Anuncio de 17/12/2014, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, con entrada en vigor el 23 de diciembre de 2014.

El Programa de Actuación de la MASb "Mancha Occidental I" fue aprobado por la Junta de Gobierno de la CHG en su reunión de 23 de noviembre de 2017.

El citado Programa de Actuación establece que se podrán otorgar derechos, entre otros, cuando se trate de modificaciones de características de derechos de aguas privadas otorgadas al amparo de las disposiciones transitorias tercera bis y décima de la Ley de aguas y la disposición adicional segunda del Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, así como modificaciones de características, transformaciones de derechos y nuevas concesiones otorgadas al amparo de la disposición adicional 14ª del TRLA.

En cualquier caso, será la CHG la que determinará la sostenibilidad del proyecto evaluando la disponibilidad del recurso, los niveles piezométricos, la afección a la hidrología superficial y la capacidad de recarga, así como la aplicación del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica, del Plan Especial del Alto Guadiana, de la Ley 25/1980, de 3 de mayo, sobre reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (artículo 5, zonas de influencia) y del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la CHG de 16/12/2014 sobre declaración de la MASb (Mancha Occidental I) en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.

Se presentará, al inicio de la actividad, ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente para el aprovechamiento de las seis captaciones existentes.

Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se instalarán equipos de medida de caudales y control de consumo de los recursos hídricos, y se realizará un adecuado mantenimiento de los equipos e instalaciones. Se deberá atender a lo dispuesto en la Orden MARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del DPH.

Considerando que la parcela se encuentra dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario "Mancha Occidental", deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación vigente aprobado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. En todo caso, es recomendable la aplicación del Manual de Buenas Prácticas Agrarias. También deberá cumplirse la normativa vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes.

Según lo recogido en el informe de la Agencia del Agua, deberá tenerse en cuenta para el proyecto definitivo que se presente para la obtención de las autorizaciones pertinentes que:

- Sobre la apertura de zanjas para la instalación de tuberías, deberá evitarse, en todo momento, alcanzar el nivel freático.
- Dada la posible afección a los cauces naturales de escorrentía, se describirán detalladamente las soluciones técnicas adoptadas para paliar dicha afección, justificando su efectividad y garantizando la no producción de futuras inundaciones.

b) Gestión de residuos

Todos los residuos generados, tanto durante la fase de instalación del regadío como durante la fase de explotación, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y en su caso en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y del Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha.

Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases de Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial en lo relativo a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y restos. Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales solo se hará sobre suelo que esté convenientemente impermeabilizado.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su defecto, el promotor comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha (pudiéndose realizar a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Desarrollo Sostenible). En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.

c) Protección fauna y flora
La parte norte de la parcela de transformación en regadío se ubica sobre afloramientos volcánicos, solapando parte del cráter del volcán.
En esta zona, habita una pareja de Águila Imperial, especie catalogada “en peligro de extinción” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto 33/1998 y para las que se han elaborado su plan de Recuperación y Conservación mediante el Decreto 275/2003. Una de las afecciones negativas que el proyecto puede producir es la alteración del hábitat de descanso, campeo y alimentación de avifauna esteparia. Ante ello, los trabajos que impliquen movimiento de tierras, desbroces, transporte de maquinaria pesada, etc. deberán realizarse fuera de la época reproductora de las especies presentes en el entorno.
La Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza establece en su disposición adicional séptima sobre acceso a la información que, al objeto de facilitar el acceso a la información sobre la localización de las áreas protegidas, las zonas periféricas de protección y los hábitats y elementos geomorfológicos de protección especial a las diferentes administraciones públicas y a los promotores de actividades en el medio natural, la Consejería elaborará y pondrá a su disposición la cartografía precisa.
La referida ley, en su artículo 94, establece que se prohíbe destruir o realizar acciones que supongan una alteración negativa de los hábitats o elementos geomorfológicos de protección especial, salvo autorización de la Consejería. Es complejo precisar el alcance de lo dispuesto en este art. 94 dada la variabilidad de factores que intervienen en su determinación. Por un lado, las formas volcánicas de la provincia de Ciudad Real son muy diversas, tanto en morfologías, como en valor geo patrimonial, como en extensión. Por otro lado, la amplia gama de acciones que pueden suponer una alteración negativa; tanto en intensidad como en extensión, tanto cuantitativo como cualitativo, pueden afectar en muy diverso grado elementos protegidos. Los criterios son múltiples e indeterminados. Se podría considerar que cualquier actuación puede suponer una alteración negativa. Por tanto, se considera necesario disponer de una regulación normativa que proporcione ambas herramientas, una cartografía y una regulación de usos permitidos, prohibidos y autorizables.
Por todo ello, desde el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real informa favorablemente sobre las obras a realizar respecto a lo establecido en el artículo 94.1 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, a la espera de informe al respecto remitido por la Dirección General, que no se ha pronunciado al respecto.
En caso de operaciones que impliquen afección sobre vegetación natural o los trabajos de riesgo en época de peligro alto o extremo de incendios forestales, se requerirá autorización previa de Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes e incendios forestales. Asimismo, los restos de los trabajos serán eliminados mediante trituración o quema controlada atendiendo a la normativa de incendios forestales.
Los motores de extracción de agua se deberán dotar del sistema que minimicen el ruido a niveles que no molesten a la fauna presente en la zona.

d) Protección al patrimonio y dominio público
Revisada la documentación obrante en el inventario de Patrimonio Cultural de Almagro, se ha comprobado que los terrenos afectados por la instalación del sistema de regadío no se incluyen dentro de ninguno de los ámbitos de protección o prevención arqueológica definidos en él, si bien se localiza en la parcela el siguiente elemento del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha:

Numeración		Toponimo	Tipología	Ubicación catastral		Coordenadas		cronología
Clave	Nº	Nombre	Tipos	Pol.	Parc.	X	Y	Adscripción cronológica
0713013	022-2	El Olivarón	Caseta vía	17	2	443632	4315050	Moderno, contemporáneo

Para el desarrollo de la actividad, no se realizarán sondeos adicionales. El agua que se pretende utilizar, se obtendrá de 4 sondeos ya autorizados en uno de los expedientes. Las obras necesarias consistirán en la instalación de tubería de riego solamente.
Con estas condiciones, se informa favorablemente condicionando su ejecución a la no afección a la "caseta vía", elemento del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. Se exime al promotor del proyecto para realizar un Estudio de Valoración de Afecciones al Patrimonio Histórico según determina el artículo 48 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
No obstante, lo anterior, en el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un plazo no superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y siguientes de la Ley 4/2013.
La parcela linda con la vía pecuaria "Cañada del Carrerón", con una anchura legal de 75,22 metros y deberá respetarse la integridad considerando para ello una anchura de 37,61 metros a cada lado del eje del camino que solapa con ese trazado. Según el informe de la Sección de vías pecuarias, el olivar intruso en la vía pecuaria "Cañada del Carrerón", deberá ser arrancado previo a la autorización de la concesión en trámite. Este hecho deberá realizarse bajo la supervisión y seguimiento ambiental de los agentes medioambientales de la zona.
Existen algunos caminos públicos colindantes con la superficie de riego, por lo que el promotor del proyecto deberá garantizar la integridad física y transitabilidad de la totalidad de los caminos potencialmente afectados, respetando en todo momento lo dispuesto en las Ordenanzas municipales de Almagro.

e) Plan de desmantelamiento
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes a gestor autorizado adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de esta Delegación Provincial.

5.- Especificaciones para el seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto

De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al órgano sustantivo (Confederación Hidrográfica del Guadiana y Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real) el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la presente resolución, pudiendo el órgano ambiental recabar información al respecto y realizar las comprobaciones que considere necesarias para garantizar la observancia del condicionado del informe de impacto ambiental. Asimismo, podrán modificarse las condiciones del proyecto o de esta Resolución si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medioambiente no previstos.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental. Ese responsable será el encargado del seguimiento, citado en el art. 45 f) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

El responsable deberá formalizar un programa de vigilancia y seguimiento ambiental en el que figuren las actuaciones y mediciones que se realicen para la observación de las medidas impuestas, así como la documentación necesaria. Las anotaciones constarán por escrito en forma de actas, lecturas, estadillos o en archivos digitales de fácil lectura y comprensión, de tal manera que permitan comprobar su correcta ejecución y el respeto de los trabajos a las condiciones establecidas. El seguimiento y vigilancia se basará especialmente en los siguientes puntos:

- Control sobre la obtención de las pertinentes autorizaciones y de la concesión de aguas públicas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana; así como del cumplimiento de lo que en ellas se establezca.

- Control de la superficie de riego y del marco de plantación del olivar dispuesto en el recinto
- Control sobre el uso de pesticidas, herbicidas y fertilizantes por estar parte del proyecto en la zona del perímetro de protección salvaguarda de una captación destinada a consumo humano.
- Control de aplicación del programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
- Control de la superficie de riego y de los volúmenes de agua extraída.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control del estado de los equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

6. Documentación adicional

La documentación de que deberá disponer el promotor, previo al inicio de la actividad, es la siguiente:

- Designación del responsable del cumplimiento del seguimiento descrito en el apartado anterior.
- Programa de seguimiento y/o vigilancia ambiental.
- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de aprovechamiento de aguas.
- Autorización del Ayuntamiento de Almagro para el inicio y ejecución de las obras, en su caso.
- En caso de afección a: vegetación, fauna, etc. deberán contar con la preceptiva autorización de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes e incendios forestales.

7. Valoración final

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre), y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto de referencia no necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, por no preverse efectos significativos en el medio ambiente conforme con los criterios establecidos en la Ley 21/2013 (Anexo III) y siempre que se realice conforme con las determinaciones de la documentación técnica aportada y los condicionantes dispuestos en la presente resolución, prevaleciendo en todo caso estos últimos sobre aquellas.

Esta resolución se hará pública mediante el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme con la citada Ley 21/2013, art. 47.3, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.

El presente informe de impacto ambiental, de carácter preceptivo y determinante según la Ley 21/2013, art. 5.3, perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia en los términos previstos en el artículo 55 de la ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y su Disposición transitoria única 5. En el caso de perder su vigencia, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto. En defecto de regulación específica, se entenderá por inicio de la ejecución del proyecto cuando, una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, hayan comenzado materialmente las obras o el montaje de las instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto o actividad y así conste a la Administración. A los efectos previstos en este apartado, el promotor de cualquier proyecto o actividad sometido a evaluación de impacto ambiental deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución de dicho proyecto o actividad. El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia del informe de impacto ambiental antes de que transcurra el plazo de cuatro años previsto en el artículo 54.4. La solicitud formulada por el promotor suspenderá este plazo (Ley 2/2020, art. 55.1).

Este informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al futuro acto de autorización del proyecto, de conformidad con la Ley 21/2013, art. 47.5.

Cualquier cambio o ampliación del proyecto evaluado será objeto de consulta ambiental sobre la necesidad o no de nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental, o si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medio ambiente no previstos, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones y condiciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos administrativos.

De conformidad con la Ley 21/2013, art. 48, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días, desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este informe de impacto ambiental.

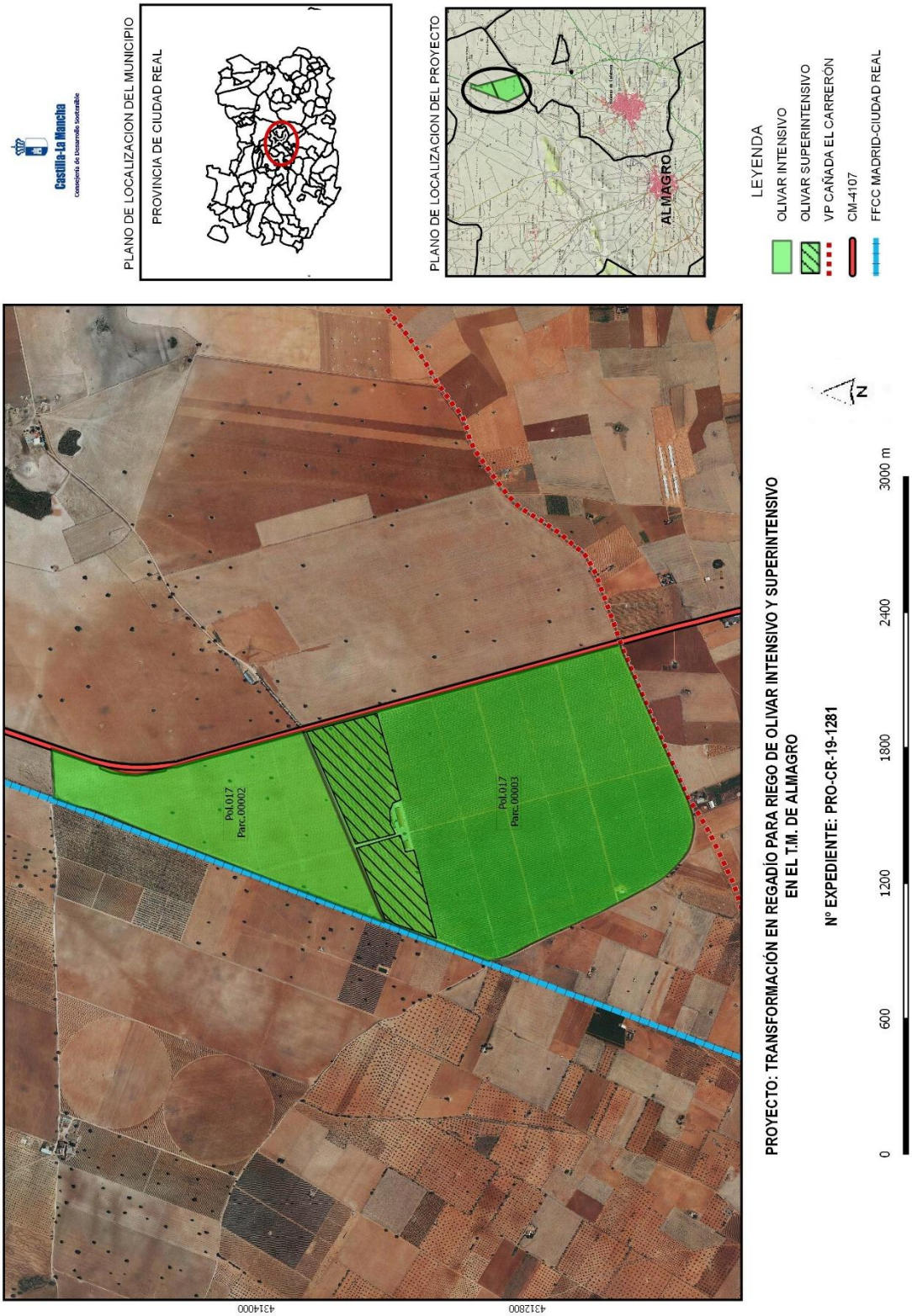
Este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.

Se adjunta documento gráfico como anexo.

Ciudad Real, 30 de octubre de 2026

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

ANEXO:


Castilla-La Mancha
Consejería de Desarrollo Sostenible
PLANO DE LOCALIZACION DEL MUNICIPIO
PROVINCIA DE CIUDAD REAL
PLANO DE LOCALIZACION DEL PROYECTO
ALMAGRO
LEYENDA
OLIVAR INTENSIVO
OLIVAR SUPERINTENSIVO
VP CAÑADA EL CARRERÓN
CM-4107
FFCC MADRID-CIUDAD REAL
Pol.017 Parc.00002
Pol.017 Parc.00003
445200
444000
442800
441600
4314000
4312800
N
0
600
1200
1800
2400
3000 m
PROYECTO: TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO PARA RIEGO DE OLIVAR INTENSIVO Y SUPERINTENSIVO EN EL T.M. DE ALMAGRO
Nº EXPEDIENTE: PRO-CR-19-1281